

1500584-75.2021.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... a jurisprudência que: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação mantida - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista-SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500584-75.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500584-75.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2139266/2021 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 18067475 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 205/21/103 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 2139266 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Infrator:

VITOR HUGO SOUZA DE ALMEIDA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Vistos.

VITOR HUGO DOUZA DE ALMEIDA e THAINARA GONÇALVES DE LIMA, qualificados nos autos, pela infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, na forma do artigo 29, do Código Penal, pois no dia 21 de maio de 2021, no período da tarde na Travessa Bélgica, altura do nº 270 - Laranja Azeda, na cidade de Bom Jesus dos Perdões, comarca de Nazaré Paulista/SP, traziam com eles para fornecimento a terceiros, 100 papérolas de cocaína, pesando aproximadamente 109,8g, 86 papérolas de cocaína, pesando aproximadamente 90,6g, 01 porção de cocaína, pesando aproximadamente 1,1g, e 01 porção de maconha, pesando aproximadamente 3,6g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, os denunciados, determinados a praticar o tráfico de drogas, providenciaram porções de entorpecentes cocaína e maconha e, levando-as com eles, dirigiram-se à via pública a fim de encontrar compradores. Até o momento da abordagem policial VITOR e THAINARA já haviam obtido o valor de R\$ 106,95 reais, em espécie.

Denúncia às fls. 01/08. Auto de prisão em flagrante às fls. 09/10. Boletim de ocorrência às fls. 11/14. Auto de exibição e apreensão às fls. 22/23. Laudo químico-toxicológico definitivo às fls. 140/142 e 230/232.

Concedida a liberdade provisória independentemente de fiança para VITOR HUGO SOUZA DE ALMEIDA e THAINARA GOLÇALVES DE LIMA às fls. 77/80.

O Ministério Público requereu a prisão preventiva de VITOR HUGO SOUZA DE ALMEIDA às fls. 143/145. Entretanto, o pedido foi indeferido às fls. 195/196.

Notificada às fls. 212/213 THAINARA GOLNÇALVES DE LIMA apresentou defesa preliminar às fls. 241/248.

VITOR HUGO SOUZA DE ALMEIDA deu-se por notificado, constituindo defensor e apresentando defesa preliminar às fls. 274/279.

A denúncia foi recebida em 30 de abril de 2022, na mesma ocasião foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 292/294).

Audiência de instrução e debates orais registrada por gravação audiovisual. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelos: Auto de prisão em flagrante às fls. 09/10, Boletim de ocorrência às fls. 11/14, Auto de exibição e apreensão às fls. 22/23 e Laudo químico-toxicológico às fls. 140/142 e 230/232.

A autoria é certa.

A testemunha comum Geovanna Vitoria Oliveira Lima disse que tinha ido comprar cocaína, mas não deu tempo porque logo os policiais chegaram. O local é "biqueira". Não conhecia os corréus. O réu estava sentado e a ré de pé. Tinha outra mulher, mas não sabe o que ela estava fazendo lá.

A testemunha comum André Stopa Rankin, policial civil, disse que estavam em dando apoio ao policial Marcos juntamente com Sig de Atibaia no local dos fatos. Visualizaram uma aglomeração de pessoas. Abordaram o réu e com ele localizaram as drogas. Com a ré havia uma sacola também contendo drogas. A ré jogou a sacola quando visualizou os policiais. Na sacola havia 100 porções de cocaína. Com uma menor, identificada como Geovana, foram localizados uma porção de cocaína e outra de maconha. Uma outra abordada foi Juliana. Juliana e Geovana alegaram que eram usuárias e ali estavam para compra de drogas. Thainara na delegacia contou que teria levado a droga para a tal de Kelly e ganharia R\$ 50,00. Não conhecia os corrréus. Localizaram certa o valor de R\$ 106,00. Não localizaram Kelly. Todos os abordados no local foram conduzidos para a delegacia. As porções de cocaína eram iguais.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha comum Marcos Severiano de Oliveira, policial civil, disse que pediu apoio ao Sig de Atibaia para a diligência.

Confirmou a localização das drogas com Thainara que disse que teria sido contratado por Kelly para entregar a sacola de drogas para Vítor Hugo. Receberia, salvo engano, R\$ 50,00. Thainara não conseguiu entregar a sacola para Vítor porque foram abordados antes. Vítor Hugo disse que também teria sido contratado por Kelly. Parece que ele era de outra cidade.

Os depoimentos em juízo coadunam com aqueles da fase inquisitorial (fls. 15/16).

O réu Vítor Hugo, na fase policial, disse que estava local porque iria em uma festa. A droga com ele encontrada era para uso próprio e para dividir com amigos.

Todavia, não compareceu em juízo para apresentar a sua versão, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

A ré Thainara, em juízo, disse que sua função era levar drogas para Vítor, na biqueira.. Pegou as drogas com a pessoa de Kelly, na casa dela em Perdões. Não sabia a quantidade e qual era o tipo de droga. Conheceu Kelly quando ela fez uma tatuagem com seu marido. Daí Kelly lhe ofereceu R\$ 50,00 para levar a sacola de drogas. Quando viu a polícia, assustou-se e arremessou a sacola. Não conhecia Perdões. Falou com Kelly por mensagem. Kelly falou o nome de Vítor Hugo e que ele era de outra cidade. Pegaria R\$ 50,00 com Vítor.

Versão semelhante foi apresentada por Thainara perante a autoridade policial (fl. 19).

Analisando as provas coligidas, patente a autoridade e materialidade delitiva.

Com efeito, narraram os policiais civis que estavam em diligência em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Ao chegarem, visualizaram uma aglomeração de pessoas. Resolveram abordar Vítor e que, com ele, localizarem 83 porções de drogas na cueca, além de quantia de dinheiro (R\$ 106,00). Ato contínuo, visualizaram a ré Thainara e com ela estava uma sacola contendo mais drogas (100 papérolas), mas que por ela fora dispensada.

Ademais, os corréus confessaram que traziam consigo as drogas nas oportunidades nas quais foram ouvidos. De mais a mais, a quantidade e variedade de entorpecentes encontrados e a forma de acondicionamento, embalados e prontos para a venda, evidenciam com segurança que as substâncias ilícitas se destinavam à traficância, sendo certo que a corré Thainara confirmou que pegou a droga na residência de Kelly para a entrega ao corréu Vítor e a menor Geovana.

No que tange aos depoimentos dos policiais, entende a jurisprudência que: “APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Condenação mantida - Réu que ostenta condenações criminais – Pena-base mantida – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Criminal 0002632-15.2015.8.26.0538; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 15/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022).

No mais, o fato de os policiais não visualizarem a venda em si não exclui o crime que possui a seguinte tipificação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

E mais. Segundo entendimento jurisprudencial: "O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371)

Portanto, a condenação dos corréus é medida que se impõe, não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, já que a conduta se coaduna ao delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosar a pena:

1)Vitor Hugo Souza de Almeida : 1ª fase: Atendendo às diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, em razão da quantidade e variedade das drogas encontradas, exaspero a pena em 1/5, fixando em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal, conforme preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. 2ª fase: Na há agravantes ou atenuantes. 3ª fase: Não há causa de aumento ou diminuição, ressaltando que não faz jus ao benefício previsto no § 4º, da Lei de Drogas, vez que o fato de receber drogas enviada pela pessoa de nome Kelly, por meio de interposta pessoa (corrê Thainara) evidencia que estava envolvido em permanente atividade criminosa. Ademais, já trazia consigo 86 papelote de cocaína, além de dinheiro e, conforme ponderado pelo Ministério Público, dias após a soltura de fl. 76, foi novamente preso por tráfico de drogas no mesmo local, conforme fls. 338/339). Não se trata, pois, de fato isolado na vida do réu.

2) Thainara Gonçalves de Lima: 1ª fase: Atendendo às diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, em razão da quantidade e variedade das drogas encontradas, exaspero a pena em 1/5, fixando em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal, conforme preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. 2ª fase: Na há agravantes ou atenuantes. 3ª fase: Não há causa de aumento ou diminuição, ressaltando que não faz jus ao benefício previsto no § 4º, da Lei de Drogas, vez que o fato de levar drogas para "biqueira" em nome de nome Kelly, mediante recebimento de valores em espécie, evidencia que estava envolvida em permanente atividade criminosa, sobretudo porque a ela foi confiada o transporte de 100 papелotes de cocaína.

Deixo de aplicar o disposto na Lei nº 12.736/012, ressaltando que o tempo de prisão em flagrante ou preventiva será oportunamente considerado para fins de detração. Ademais, este juízo de conhecimento não possui dados concretos para análise dos requisitos subjetivos e objetivos para progressão ou outro benefício da fase executória. E embora não se desconheça o teor da Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o § 2º ao artigo 387, do Código de Processo Penal, estabelecendo que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do recorrente, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

A pena será cumprida em regime inicial fechado, sobretudo pelo "quantum" da pena aplicada. Ressalte-se que os delitos de tráfico de entorpecentes são daqueles que contribuem para a desagregação da família e da sociedade, sendo responsáveis pela degeneração física e moral do indivíduo, funcionando como delito propagador e incentivador de outros diversos. Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que a pena fixada foi superior a 04 (quatro) anos. Ausentes os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, deixo de suspender a pena privativa de liberdade.

Autorizo o apelo em liberdade, vez que assim responderam ao processo, tendo em vista a decisão de fl. 79, razão pela qual deixo de determinar a prisão domiciliar conforme requerido pela defesa de Thainara.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR VITOR HUGO SOUZA DE ALMEIDA e THAINARA GONÇALVES DE LIMA, qualificados nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da pena privativa de liberdade.

Autorizo o apelo em liberdade aos corréus.

Transitado em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva, lance-se o nome dos réus no Rol dos Culpados e comunique-se à Justiça Eleitoral para fins do que estabelece o inciso III do art. 15 da Constituição da República.

Condeno os réus no pagamento de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, §9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, salvo se beneficiário da gratuidade de justiça que fica deferida neste ato, se o caso.

Declaro o perdimento de numerário e bens eventualmente apreendidos em favor da União (SISNAD/FUNPEN), ouvido o representante do Ministério Público e certificado o trânsito em julgado.

Defiro a incineração, se o caso, observados os requisitos legais, se o caso.

Defiro a expedição de certidão de honorários aos patronos nomeados pelo convênio OAB/Defensoria.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C.

Nazaré Paulista, 19 de julho de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA